

1500596-36.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Tiago Ducatti Lino Machado

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... te abordou ocasionalmente após o roubo?) é, após o roubo. (ele estava junto com Eduardo?) creio que não. (consegue identificar a arma que o Eduardo apontou para o senhor?) não. Após o roubo comecei a pedir ajuda para alguém, mas nenhum carro parava, quando eu estava chegando próximo da cancela da estação e chamei a polícia. Antes de ligar para polícia liguei para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

3ª Vara Criminal

Av. Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500596-36.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500596-36.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2065218/2022 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 23480573 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 518/22/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2065218 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2065218 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 518/22/638 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

EDUARDO QUERIDO DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tiago Ducatti Lino Machado

Vistos.

EDUARDO QUERIDO DOS SANTOS, devidamente qualificado, está sendo processador por infração ao artigo 157, §2º, incisos II e §2º-A, I, todos do Código Penal, porque no dia 09 de março de 2022, por volta de 01:20 horas, na Avenida das Orquídeas, nº 2, sob o Rio Jundiáí, Jundiapéba nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, teria

agido com unidade de desígnios e previamente ajustado com indivíduo ainda não identificado e subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo a motocicleta Honda CG 160 Start, cor preta, placa FIS0A89, pertencente a Gustavo Henrique Félix Martinelli, avaliada em R\$ 10.360,00 (dez mil trezentos e sessenta reais).

Segundo a denúncia, EDUARDO, na companhia de terceiro não identificado, resolveu praticar um delito de roubo majorado durante a madrugada nesta cidade, munidos de arma de fogo, quando ameaçaram e exigiram a entrega do bem pela vítima. Após, os roubadores fugiram em poder do bem sentido comunidade do "Gica".

Recebida a denúncia em 11 de março de 2022 (fls.66/68), o réu apresentou sua defesa preliminar às fls.99/100, por meio da Defensoria Pública do Estado.

Ratificado o recebimento da denúncia às fls.101/102.

Durante a instrução foram ouvidas vítima e uma testemunha arrolada pelas partes e interrogado o réu (fls.120/121).

A Promotoria de Justiça, em memoriais, requereu a PROCEDÊNCIA PARCIAL da ação, para condenação do réu por roubo simples, asseverando que o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo não ficaram amplamente demonstrados após a produção da prova oral, pugnando pelo afastamento das causas de aumento de pena, ante a imperiosa dúvida implantada no deslinde da ação penal. Destacou, outrossim, a existência da materialidade delitiva e autoria, com regime inicial no sistema fechado e reconhecimento da reincidência (fls. 125/128).

A Defensoria Pública, em memoriais, pugnou pela improcedência da ação penal por insuficiência probatória, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito previsto no artigo 180 do Código Penal. Pugnou, pela aplicação da pena no mínimo legal e afastamento das majorantes (fls.133/138).

É o relatório.

DECIDO.

O pedido inicial formulado na ação penal é PARCIALMENTE PROCEDENTE, com a condenação do réu por roubo simples e com o afastamento das agravantes referentes ao concurso de agentes e ao uso de arma.

A materialidade do crime descrito na denúncia é demonstrada pelo seguinte conjunto probatório: pelos termos de depoimentos de fls. 03/05, pelo boletim de ocorrência a fls. 07/09, pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 26, pelo reconhecimento de pessoa de fl. 27, bem como pela prova oral colhida.

Pois bem, exaurida a questão inicial, passo à análise do crime como um todo a partir das provas orais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Na hipótese vertente, o réu foi denunciado pelo crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e §2º-A-I, todos do Código Penal.

Para a consubstanciação desta figura delitiva, na forma simples, é necessário que se faça prova a contento acerca da subtração do objeto material do crime acompanhada da violência ou grave ameaça, sendo o delito consumado com a retirada da "res" da esfera de proteção e vigilância das vítimas, ainda que por breve interregno, com a posse mansa, pacífica e domínio pleno do produto do crime pelo agente do roubo, o que, à evidência, ficou perfeitamente delineado nestes autos criminais.

Diz a Súmula 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Pelo contexto apurado em solo policial e comprovado na esfera judicial pelo depoimento da vítima e do guarda municipal, o reconhecimento do roubo consumado é de rigor.

Não entanto, o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo não ficaram amplamente demonstrados após prova oral produzida em esfera judicial.

Pois bem, passemos à análise da prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima Gustavo Henrique Félix Martinelli narrou: "trabalho com delivery, sou motoboy, estava na última entrega, estava sozinho na pista. Primeiro vi Eduardo saindo debaixo da ponte e indo para o meio da pista. Ele estava com alguma coisa na

mão, se era um simulacro, se era alguma coisa. Caiu na pista já apontando a arma. Quando eu caí da moto, não queria chegar perto dele, larguei a moto e já sai correndo. Tinha outro rapaz, não sei se era amigo dele ou outra pessoa do crime também veio, mas eu não tinha nada mais de valor. O outro rapaz me abordou também. Perguntou se eu tinha alguma coisa de valor, falei: 'acabei de ser assaltado, inclusive, a bag, suporte lateral, ficou tudo no chão. (essas duas pessoas estavam juntas ou essa segunda pessoa te abordou ocasionalmente após o roubo?) é, após o roubo. (ele estava junto com Eduardo?) creio que não. (consegue identificar a arma que o Eduardo apontou para o senhor?) não. Após o roubo comecei a pedir ajuda para alguém, mas nenhum carro parava, quando eu estava chegando próximo da cancela da estação e chamei a polícia. Antes de ligar para polícia liguei para minha namorada para ver o rastreador da moto, ainda estou pagando a moto. Pedi para ela acionar o pessoal do rastreador e, em seguida, acionar a polícia. Minha moto foi recuperada 32 minutos depois. Tive prejuízo mas foi arcado pela família do Eduardo".

À pergunta da Defensora Pública: "(conseguiu identificar o que o indivíduo que te roubou tinha na mão?) não, não cheguei perto dele. Ele queria minha moto, ele apontou. Joguei a moto no chão, vi que não ia ter escapatória, tirei a bag e corri. A moto ficou lá. Ele ligou a moto e foi embora".

No momento do reconhecimento pessoal a vítima disse: "bem diferente, pelo fato de ser à noite também. Suspeito que seja o 3. É que tá diferente, cabelo cortado".

Observação: o número 3 é o réu Eduardo.

A testemunha CHARLES RODRIGO CAMARGO narrou: "estávamos em patrulhamento numa estrada na chácara dos baianos. Avistamos o indivíduo entrando numa outra estrada lateral. Nos deparamos com o indivíduo Eduardo tentando ligar a motocicleta. Estava sem capacete. Não tínhamos conhecimento de nada. Causou estranheza porque ele entrou nessa via quando viu a viatura e estava sem capacete. A gente teve que usar de força moderada e algema. De primeiro falou que a moto era do pai dele, mas não tinha documento. Fizemos consulta em nosso sistema e constou nome de outra pessoa. Entramos em contato com a vítima, ela estava fazendo BO, tinha sido roubada 40 minutos antes por dois indivíduos. Um estava com arma de fogo e o outro, com pedaço de pau. Ele confessou que tinha feito roubo 40 minutos antes e tinha se evadido para o local onde foi encontrado. Nós conduzimos ele e a moto para delegacia que a vítima estava. A vítima reconheceu a moto e o rapaz sem sombra de dúvida".

As partes desistiram da oitiva da testemunha Evanilson de Oliveira Pinto, o que foi homologado.

O réu EDUARDO QUERIDO DOS SANTOS, em seu interrogatório, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou: "eu não roubei moto nenhuma. Eu estava numa fogueira no Dr Arnaldo com uns amigos. Chegaram dois rapazes com essa moto, pararam numa viela, conversamos, pedi para deixarem tirar foto com a moto e pedi para dar uma volta com a moto. Nisso, a viatura apareceu me abordando e falei que a moto era minha. Os policiais já começaram a me ameaçar e falando para eu falar que eu tinha roubado a moto. Tem até um vídeo que fizeram, gravando eu assumindo. O outro, por trás da câmera, estava com a arma apontada na minha cabeça. Eu assumi, naquele momento, para não morrer. Não tenho nada contra os guardas que me abordaram, sou trabalhador. Eu tirei cadeia uma vez, mas depois que saí, me regenerarei. Estou me tratando até hoje, tomando meus remédios direitinho, não uso mais drogas. Eu não roubei essa moto".

Assim, a condenação do acusado, pelo delito de roubo simples, é medida de rigor.

Passo, assim, à dosimetria da pena.

Em atenção ao artigo 59, do Código Penal, reconheço ser possível depreender circunstância judicial desfavorável ao acusado, vez que este já possui envolvimento com o crime, especialmente com a prática de roubo, de forma que a reprovação social da conduta do réu deve ser rigorosa nos ditames da lei repressiva, motivo pelo qual a pena-base encontrada na fase do artigo 59 do Código Penal, deve ultrapassar o mínimo legal em 1/6, atingindo o patamar de 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, de rigor o reconhecimento da reincidência delitiva (fls.32/33), acrescendo mais 1/6 à pena, perfazendo 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal.

Ademais, não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase, vez que foram elas afastadas, como acima detalhado.

A sanção pecuniária cominada deverá ser fixada no valor unitário econômico mínimo considerando-se a precária condição econômica do réu.

No mais, pela gravidade do delito com grave ameaça e sublinhando-se a necessidade de preservação da ordem pública abalada e saturada por crimes desta natureza, fica vedado ao réu o apelo em liberdade, pois presentes os requisitos que ensejam sua custódia provisória aplicando-lhe o regime inicial fechado por ser compatível com o delito pelo qual foi condenado tendo em vista a presença dos pressupostos inerentes aos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, em consequência, CONDENO o acusado EDUARDO QUERIDO DOS SANTOS, como incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal.

Recomende-o na prisão em que se encontra, expedindo-se a respectiva guia de recolhimento provisória.

P.R.I.C

TIAGO DUCATTI LINO MACHADO
JUIZ DE DIREITO

Mogi das Cruzes, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA